

ข้อบังคับบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2564

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

บริษัทฯ เห็นควรกำหนดข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยระเบียบพนักงาน ฉบับนี้ เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงานดังนี้

- ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2564”
- ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยระเบียบพนักงานพ.ศ. 2556 แก้ไขครั้งที่ 1/2561
- ข้อ 4 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อตกลงอื่นใดที่ใช้บังคับ ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
- ข้อ 5 บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ยังให้มีผลบังคับใช้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 1

บททั่วไป

ข้อ 6 ในข้อบังคับนี้

“บริษัทฯ”

หมายความว่า บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท เข้าถือหุ้นร้อยละ จำกัด

“พนักงาน”

หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการว่าจ้างให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯมีหนังสือบรรจุให้เป็นพนักงานประจำและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือมอบหมาย

“ลูกจ้าง”

หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการว่าจ้างให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยอยู่ในระหว่างการทดลองงานตามข้อบังคับนี้ และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งบริษัทฯว่าจ้างให้ทำงานโครงการเฉพาะที่มีชิ้นงานปกติหรืองานธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน หรืองานอันมีลักษณะครั้งคราวที่กำหนดการสิ้นสุดไว้ หรือกำหนดความสำเร็จของงานไว้ หรืองานที่เป็นไปตามฤดูกาล และบริษัทฯจ้างในช่วงฤดูกาลดังกล่าว

“วันทำงาน”	หมายความว่า วันที่บริษัทฯ กำหนดให้พนักงาน ลูกจ้าง ทำงานตามปกติ
“วันหยุด”	หมายความว่า วันที่บริษัทฯกำหนดให้พนักงาน ลูกจ้าง หยุดประจำสัปดาห์ หยุดประจำปี หยุดพักผ่อนประจำปี หรือหยุดในกรณีพิเศษ
“วันลา”	หมายความว่า วันที่บริษัทฯอนุญาตให้พนักงาน ลูกจ้าง ลาป่วย ลากิจ ลาเพื่อทำหมั้น ลาเพื่อคลอดบุตร ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ ลาเรียกพล ลาเพื่อเกณฑ์ทหาร ลาเพื่ออุปสมบท ลาเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์
“ค่าจ้าง”	หมายความว่า เงินที่บริษัทฯและพนักงาน หรือลูกจ้าง ตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้าง สำหรับระยะเวลาทำงานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่พนักงานหรือลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน และให้หมายความถึงเงินที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่พนักงาน ลูกจ้างในวันหยุดและวันลา ที่พนักงาน ลูกจ้างมิได้ทำงาน แต่พนักงาน ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามข้อบังคับนี้
“ค่าจ้างในวันทำงาน”	หมายความว่า ค่าจ้างที่บริษัทฯจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้างสำหรับการทำงานเต็มเวลาในวันทำงานปกติ
“การทำงานล่วงเวลา”	หมายความว่า การทำงานนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติ หรือเกินชั่วโมงทำงานในแต่ละวันที่บริษัทฯ และพนักงาน ลูกจ้าง ตกลงกันในวันทำงานหรือวันหยุด แล้วแต่กรณี
“ค่าล่วงเวลา”	หมายความว่า เงินที่บริษัทฯ จ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้าง เป็นการตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน
“ค่าทำงานในวันหยุด”	หมายความว่า เงินที่บริษัทฯ จ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้าง เป็นการตอบแทนการทำงานในวันหยุด
“ค่าล่วงเวลาในวันหยุด”	หมายความว่า เงินที่บริษัทฯ จ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้าง เป็นการตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันที่บริษัทฯ กำหนดเป็นหยุดในข้อบังคับนี้
“ค่าตอบแทนในการทำงานล่วงเวลา”	หมายความว่า เงินที่บริษัทฯ จ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด เป็นการตอบแทนการทำงานล่วงเวลา หรือทำงานล่วงเวลาในวันหยุด

“ค่าชดเชย”	หมายความว่า เงินที่บริษัทฯ จ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้าง เลิกจ้าง นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นซึ่งบริษัทฯ ตกลงจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้าง
“ค่าชดเชยพิเศษ”	หมายความว่า เงินที่บริษัทฯ จ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้าง เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเพราะมีเหตุกรณีพิเศษที่กำหนดในข้อบังคับนี้
“ทุจริต”	หมายความว่า ความประพฤติชั่ว โกง ไม่ซื่อตรง
“การเลิกจ้าง”	หมายความว่า บริษัทฯ ไม่ให้พนักงาน ลูกจ้าง ทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง ไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป
*1 “คู่สมรส”	ชายหญิงซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยเปิดเผย และรวมถึงการ อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยเปิดเผยของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ(LGBTQ)

หมวด 2

คุณสมบัติของพนักงานหรือลูกจ้าง การว่าจ้าง การทดลองงาน ประเภทพนักงาน หรือลูกจ้าง

- ข้อ 7 การจำแนกพนักงานต้องเป็นไปตามตำแหน่งหรือระดับ ที่บริษัทฯ กำหนด โดยออกเป็นประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบ ก็ได้
- (ปัจจุบัน คำสั่งที่ 22/2563 เรื่องปรับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ กำหนดตำแหน่ง และระดับพนักงาน ไว้ 8 ระดับ)
- ข้อ 8 พนักงาน หรือลูกจ้าง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- (1) จบการศึกษา หรือมีประสบการณ์ในด้านการทำงาน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 - (2) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีร่างกายทุพพลภาพอันไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ
 - (3) ไม่อยู่ในระหว่างหลบหนีการจับกุมตามหมายจับ หรือเคยได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ กรณีได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีความความผิดเกิดจากกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 - (4) ไม่เคยถูกบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการเลิกจ้าง ปลดออก หรือไล่ออก เนื่องจากกระทำผิดวินัย
 - (5) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่เป็นผู้มีอาชีพอันสังคมรังเกียจ
 - (6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
 - (7) ต้องผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานตามที่บริษัทฯ กำหนด

(8) *⁴ต้องยึดมั่นและปกป้องไว้ซึ่งสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ในกรณีพนักงาน ลูกจ้าง ขาดคุณสมบัติตามข้อ (2) (3) (4) (5) (6) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขาดคุณสมบัตินั้น ได้กลับตนเป็นคนดีแล้ว จะอนุมัติให้ยกเว้นคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดเป็นรายบุคคลก็ได้

ข้อ 9 ผู้สมัครเป็นพนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 8 และต้องระบุข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมส่งหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด

กรณีข้อมูลในใบสมัครงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง พนักงาน ลูกจ้างต้องแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงอยู่เสมอ โดยแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลพนักงาน

ข้อ 10 การพิจารณาตกลงว่าจ้างผู้สมัครเป็นพนักงาน ลูกจ้าง บริษัทฯ อาจให้ผู้สมัครทดสอบความรู้ตามความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อ 11 บริษัทฯ จะเรียกหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน จากพนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ก็ได้

การกำหนดลักษณะหรือสภาพการทำงาน จำนวนเงินหรือวงเงินหลักประกัน คุณสมบัติบุคคลผู้ค้ำประกัน ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการเรียกหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน จากพนักงาน ลูกจ้าง ให้ออกเป็นคำสั่ง ประกาศ หรือระเบียบ

ข้อ 12 บริษัทฯ กำหนดการทดลองงานไว้ไม่เกิน 119 วัน ซึ่งในระหว่างทดลองงานบริษัทฯ จะประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด หากพนักงาน ลูกจ้างมีผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ อาจแจ้งให้แก้ไขปรับปรุง หรือใช้สิทธิเลิกจ้างได้ทันที

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทดลองงานแล้วตามวรรคแรก ผู้บังคับบัญชาเห็นควรขยายระยะเวลาทดลองงานออกไป เพื่อให้โอกาสพนักงาน ลูกจ้าง ปรับปรุงการทำงานก็ได้ แต่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงจะขยายระยะเวลาทดลองงานออกไปได้

ข้อ 13 ลูกจ้างไม่มีสิทธิในสวัสดิการที่บริษัทฯ จัดให้เช่นเดียวกับพนักงานที่บรรจุแล้ว เว้นแต่บริษัทฯ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 14 การบรรจุเป็นพนักงาน บริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถและผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาทดลองงาน หากผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ บริษัทฯ จะบรรจุให้เป็นพนักงาน และจะได้รับสิทธิและผลประโยชน์จากสวัสดิการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

- ข้อ 15 พนักงานจะต้องแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของตนให้บริษัทฯทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมเอกสารหลักฐานหรือหากจำเป็นต้องเกินกว่า 15 วัน แต่ต้องมีเหตุผลอันสมควร
- ข้อ 16 ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ อันสืบเนื่องจากการทำงาน หรือที่ค้นพบในระหว่างเป็นลูกจ้าง พนักงานของบริษัทฯ ทุกกรณี จะตกเป็นสมบัติของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยลูกจ้าง พนักงานไม่มีสิทธิได้รับผลตอบแทนใดๆ เป็นพิเศษ อีกทั้งไม่มีสิทธิจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน

หมวดที่ 3

วันทำงาน เวลาทำงานปกติ เวลาพัก วันหยุดงาน และการบันทึกเวลาทำงาน

- ข้อ 17 บริษัทฯกำหนดวันทำงาน เวลาทำงาน และเวลาพัก ดังนี้

- (1) วันทำงานปกติ คือ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
- (2) เวลาทำงานปกติ ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น.
- (3) เวลาพัก คือ 12.00 น. ถึง 13.00 น.

เพื่อความเหมาะสมในการทำงาน หรือตามสภาพของงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นไป อาจกำหนดวันทำงานปกติ หรือเวลาทำงานปกติ หรือเวลาพัก เป็นอย่างอื่นแตกต่างจาก (1)-(3) ก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกฎหมายแรงงาน

- ข้อ 18 พนักงาน ลูกจ้าง ต้องบันทึกเวลาการทำงานทุกครั้งก่อนเข้าทำงาน เลิกงาน ลางานหรือกรณีไปปฏิบัติงานภายนอกบริษัทฯ โดยการบันทึกเวลาดังกล่าวพนักงาน ลูกจ้าง ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการมาทำงาน และการบันทึกเวลาทำงาน ตามที่บริษัทฯประกาศกำหนด

พนักงาน ลูกจ้างคนใดบันทึกเวลาทำงานแทนพนักงาน ลูกจ้างคนอื่น ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง บริษัทฯจะพิจารณาลงโทษพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ขอให้ผู้อื่นบันทึกเวลาแทน และพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ที่บันทึกเวลาแทนผู้อื่น

- ข้อ 19 งานกะที่เป็นเวลาทำงานปกติต่อเนื่องไปคาบเกี่ยวกับวันหยุด ให้ถือว่าเป็นการทำงานในเวลาปกติ

- ข้อ 20 การทำงานล่วงเวลาต่อเนื่องจากการทำงานปกติไปคาบเกี่ยวกับวันหยุด ถือว่าการทำงานล่วงเวลานั้น เป็นการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ

- ข้อ 21 การทำงานล่วงเวลาในวันหยุดต่อเนื่องจากเวลาทำงานปกติในวันหยุด ถือว่าการทำงานล่วงเวลานั้น เป็นการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด

- ข้อ 22 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทำงานรวมกะหรือทำงาน 2 กะ หรือ ทำงาน 3 กะ หรือ เปลี่ยนแปลงเวลาทำงานปกติ หรือเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานล่วงเวลา หรือ เปลี่ยนแปลงเวลาทำงานในวันหยุด หรือ เปลี่ยนแปลงเวลาทำงานล่วงเวลาของวันหยุด หรือ การกำหนดเวลาพัก เมื่อใดก็ได้

หมวดที่ 4

วันหยุด วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปี

ข้อ 23 บริษัทกำหนดให้วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์

เพื่อความเหมาะสมในการทำงาน หรือตามสภาพของงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นไป อาจกำหนดให้วันหนึ่งในสัปดาห์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์แตกต่างจากวรรคหนึ่งก็ได้แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกฎหมายแรงงาน

ข้อ 24 บริษัทกำหนดให้วันหยุดตามประเพณีปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน และพนักงาน ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้าง โดยบริษัทจะประกาศให้พนักงาน ลูกจ้างทราบล่วงหน้า

ในกรณีวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงาน ลูกจ้าง บริษัทจะเลื่อนวันหยุดประเพณีวันนั้นไปหยุดชดเชยในวันทำงานถัดไป

ข้อ 25 พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปี นับแต่วันที่เข้าทำงานกับบริษัท มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีและได้รับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังนี้

ตำแหน่ง	สิทธิการหยุดพักผ่อนปีละ
ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป	15 วัน
หัวหน้าหน่วย ถึงผู้จัดการแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไป	10 วัน
พนักงาน หรือ เจ้าหน้าที่	6 วัน

การใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีตามวรรคหนึ่ง พนักงานต้องขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานการบังคับบัญชาที่บริษัทกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีต่อเนื่องก็ได้ และให้พนักงานสามารถสะสมวันหยุดพักผ่อนประจำปีได้ไม่เกิน 2 ปี

ผู้บังคับบัญชามีสิทธิกำหนดให้พนักงานหยุดพักผ่อนประจำปีได้ตามความเหมาะสม โดยแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า

ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับสามารถอนุญาตให้พนักงานในสังกัดหยุดพักผ่อนได้ดังนี้

ตำแหน่ง	อนุญาตให้หยุดพักผ่อนได้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไม่จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(CFO) รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส	ไม่จำกัด

ตำแหน่ง	อนุญาตให้หยุดพักผ่อนได้
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการฝ่าย	ครั้งละไม่เกิน 10 วัน
ผู้จัดการแผนก	ครั้งละไม่เกิน 6 วัน
หัวหน้าหน่วย	ครั้งละไม่เกิน 3 วัน

ข้อ 26 บริษัทฯ อาจจะกำหนดให้มีวันหยุดเป็นกรณีพิเศษก็ได้ โดยออกเป็นประกาศให้พนักงาน ลูกจ้างทราบล่วงหน้า

ข้อ 27 บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิมิให้พนักงาน ลูกจ้างใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีถ้าเห็นว่าการหยุดนั้นส่งผลกระทบต่อกระบวนธุรกิจหรือเสียหายต่อกระบวนการผลิตของบริษัทฯ

หมวดที่ 5

การทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด

ข้อ 28 หน่วยงานหรือแผนกใดมีความจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ ทำงานล่วงเวลาในวันหยุด หรือทำงานในวันหยุด เนื่องจากสภาพของงานที่ต้องทำติดต่อกันถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ให้หัวหน้างานขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาในระดับแผนกขึ้นไป โดยวิธีการขออนุมัติให้ดำเนินการตามที่บริษัทฯ กำหนด และแจ้งผลการอนุมัติไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วย

ข้อ 29 พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานในระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นไป หรือเทียบเท่าซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการว่าจ้าง ให้บำเหน็จ ลดค่าจ้าง หรือเลิกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติ และค่าล่วงเวลาในวันหยุด และค่าทำงานในวันหยุด

ข้อ 30 พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและได้รับค่าตอบแทนจากการขายสินค้า ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติ และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

ข้อ 31 พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาในวันหยุด แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ

- (1) งานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจกำหนดเวลาทำงานที่แน่นอนได้
- (2) งานอยู่เวรเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สิน
- (3) งานลำเลียงหรือเคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์ สิ่งของ ด้วยยานพาหนะขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น

ข้อ 32 บริษัทกำหนดอัตราการจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด ดังนี้

ประเภทการทำงาน	อัตราค่าทำงาน
ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ	1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานปกติ
ทำงานในวันหยุด (กรณีพนักงาน ลูกจ้างสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด)	1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานปกติ
ทำงานในวันหยุด (กรณีพนักงาน ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด)	2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานปกติ
ทำงานล่วงเวลาในวันหยุด	3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานปกติ

สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน บริษัทจะคำนวณอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน โดย นำค่าจ้างที่ได้รับในแต่ละเดือนหารด้วยผลคูณของสามสิบและจำนวนชั่วโมงในวันทำงานต่อวันโดยเฉลี่ย

ข้อ 33 พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ให้ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นที่อื่นนอกจากท้องที่ทำงานปกติ ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติและค่าล่วงเวลาในวันหยุดในระหว่างเดินทาง

การเดินทางในวันหยุด บริษัทฯ ไม่จ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด

หมวดที่ 6

วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด

ข้อ 34 บริษัทกำหนดจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินผลประโยชน์อื่นเนื่องในการจ้างให้กับพนักงานลูกจ้าง ดังต่อไปนี้

- (1) การจ่ายค่าจ้างจะจ่ายให้พนักงาน ลูกจ้าง เดือนละ 1 ครั้ง โดยจ่ายทุกวันสิ้นเดือน
- (2) การจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินผลประโยชน์อื่น จะคำนวณจ่ายให้พร้อมกับการจ่ายค่าจ้างสำหรับการทำงานที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบการจ่ายค่าจ้าง แต่ถ้การทำงานเกิดขึ้นภายหลังรอบการจ่ายค่าจ้างแล้วจะคำนวณจ่ายให้พร้อมกับค่าจ้างในรอบถัดไป

ข้อ 35 บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุดและเงินผลประโยชน์อื่นเนื่องในการจ้าง ณ บริเวณสถานที่ทำการของบริษัทฯ หรือจะจ่ายเงินดังกล่าวผ่านบัญชีธนาคาร

กรณีบริษัทฯ จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร พนักงาน ลูกจ้าง ต้องเปิดบัญชีกับธนาคารที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

- ข้อ 36 กรณีวันที่จ่ายค่าจ้างในวันทำงาน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตรงกับวันหยุดธนาคาร หรือ วันหยุดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจ่ายก่อนวันหยุด 1 วันทำงาน
- ข้อ 37 ในกรณีเลิกจ้างก่อนถึงกำหนดเวลาจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด บริษัทฯ จะจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่พนักงานภายใน 3 วันนับแต่วันที่เลิกจ้าง
- ข้อ 38 ในกรณีพนักงานลาออก หรือถูกเลิกจ้าง หรือละทิ้งหน้าที่ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด โดยจ่ายด้วยเงินสดก็ได้ แล้วแต่กรณี

หมวดที่ 7

วันลา และหลักเกณฑ์การลา

ข้อ 39 ประเภทการลา บริษัทฯ กำหนดประเภทการลาไว้ดังนี้

- (1) ลาไปภายนอกสถานที่ทำงาน
- (2) ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น
- (3) ลาป่วย
- (4) ลาเพื่อคลอดบุตร
- (5) ลาเพื่อทำหมัน
- (6) ลาเพื่อฝึกอบรม
- (7) ลาเพื่อเกณฑ์ทหาร/เพื่อรับราชการทหาร
- (8) ลาเพื่ออุปสมบท
- (9) ลาเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์
- (10) *¹ลาเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนเพศ

ข้อ 40 หลักเกณฑ์การลา บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การลาแต่ละประเภทไว้ดังต่อไปนี้

40.1 การลาไปภายนอกสถานที่ทำงาน

พนักงาน ลูกจ้าง มาทำงานแล้ว และมีความจำเป็นต้องออกไปภายนอกสถานที่ทำงานไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้พนักงาน ลูกจ้างขออนุญาตลาไปภายนอกสถานที่ทำงานต่อผู้บังคับบัญชา ที่พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดอยู่ โดยวิธีการขออนุญาตให้ดำเนินการตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ จะทำการบันทึกระยะเวลาในการลาดังนี้

- (1) กรณีลาเกินกว่า 1 ชั่วโมง บริษัทฯ จะบันทึกจำนวนเวลา ในการลาแต่ละครั้งสะสมไว้ ซึ่งเมื่อรวมเวลาทั้งหมดแล้วเกินกว่า 4 ชั่วโมง ให้ถือเป็นการลากิจครึ่งวัน แต่ถ้ารวมได้ 8 ชั่วโมง ให้ถือเป็นการลากิจ 1 วัน
ทั้งนี้ เศษของเวลาสะสมข้างต้นหากไม่เกิน 2 ชั่วโมงครึ่งจะตัดทิ้ง แต่ถ้าเกินกว่า 2 ชั่วโมงครึ่งขึ้นไปให้ปัดเป็นลากิจครึ่งวัน
- (2) กรณีลาเกินกว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง แต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ให้ถือเป็นการลากิจครึ่งวัน

- (3) กรณีลาเกินกว่า 4 ชั่วโมงขึ้นไป ให้ถือเป็นการลาอีก 1 วัน
- (4) กรณีลาเป็นกิจวัตร และระยะเวลาในการลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ต้องได้รับอนุญาตจากรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการขึ้นไป ทั้งนี้ หนังสืออนุญาตกรณีลาเป็นกิจวัตรให้มีอายุ 1 ปี

40.2*¹ การลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น

บริษัทกำหนดให้พนักงาน ลูกจ้าง มีสิทธิลากิจธุระอันจำเป็นได้โดยได้รับค่าจ้างปีละไม่เกิน 15 วันทำงาน โดยการใช้สิทธิลากิจธุระอันจำเป็นจะต้องเป็นเงื่อนไขดังนี้

- (1) ติดต่อหน่วยงานราชการ ซึ่งจะต้องกระทำด้วยตนเองและต้องติดต่อในวันทำงานปกติ
- (2) เข้าร่วมงานศพ ฅาปนกิจ หรือฝังศพ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา หรือบุคคลสำคัญในครอบครัว
- (3) ลาดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็นบิดา มารดา ภรรยา บุตร ธิดา หรือบุคคลสำคัญในครอบครัว
- (4) เกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้
- (5) คู่สมรสคลอดบุตร
- (6) งานแต่งงานของตัวพนักงานเอง (ใช้สิทธิได้ครั้งเดียว ตลอดการจ้างงาน)
- (7) รับปริญญา สมัคร หรือลงทะเบียนเรียนต่อ
- (8) ลาเพื่อติดต่อสถานศึกษาของบุตร ซึ่งบุตรที่ศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น ให้พนักงาน ลูกจ้าง ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยใช้แบบฟอร์มลาที่ยื่นขออนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้กรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง มีความจำเป็นต้องลากิจธุระอันจำเป็นเกินกว่า 15 วัน บริษัทอาจจะอนุญาตให้ลาได้ แต่ส่วนที่เกิน 15 วัน จะไม่ได้รับค่าจ้าง

การลากิจธุระอันจำเป็น ลาออกไปภายนอกสถานที่ทำงาน ผู้บังคับบัญชาต้องเข้มงวดในการอนุมัติโดยการลานั้นต้องสมเหตุสมผล และมีความจำเป็น

การลากิจธุระอันจำเป็น หรือจำนวนวันลากิจธุระอันจำเป็นจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับเงินเดือน ค่าจ้างประจำปี เงินอุดหนุน หรือโบนัส

40.3 การลาป่วย

- (1) พนักงาน ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยบริษัทฯจ่ายค่าจ้างให้ในวันลาป่วย ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วันทำงาน

ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาว่าพนักงาน ลูกจ้าง คนใดลาป่วยบ่อยจนผิดปกติหรือไม่หากพบว่าพนักงาน ลูกจ้างคนใดลาป่วยบ่อยจนผิดปกติ บริษัทฯ มีสิทธิให้แพทย์แผนปัจจุบันวินิจฉัยสาเหตุของการเจ็บป่วยของพนักงาน ลูกจ้างได้

กรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และวันลาเพื่อคลอดบุตร มิให้ถือว่าเป็นวันลาป่วยตาม (1)

- (2) กรณีพนักงาน ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน บริษัทฯจ่ายค่าจ้างให้ในวันลาป่วยปีหนึ่งไม่เกิน 30 วันโดยรวมวันหยุดด้วย
- (3) กรณีพนักงาน ลูกจ้าง ลาป่วยครั้งใดตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไปต้องแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลทางราชการประกอบการลาและบริษัทฯ มีสิทธิให้แพทย์แผนปัจจุบันผู้อนุญาตวินิจฉัยสาเหตุของการเจ็บป่วยของพนักงานได้
- (4) พนักงาน ลูกจ้างลาป่วยไม่ว่ากรณีใด พนักงานจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็วที่สุด โดยทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใด และเมื่อกลับมาทำงานให้พนักงาน ลูกจ้างดำเนินการขออนุญาตลาป่วยต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันที
- (5) พนักงานที่ลาป่วยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรบ่อยครั้ง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าไม่ป่วยจริงบริษัทฯ จะพิจารณาโทษทางวินัยตามความเหมาะสมซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีไป
- (6) การลาป่วยที่เป็นเท็จ นอกจากจะเป็นการแจ้งรายงานข้อมูลไม่จริงต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว ยังถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงต่อบริษัทฯ ฐานกระทำทุจริตซึ่ง บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
- (7) การลาป่วยหรือจำนวนวันลาป่วย จะนำไปประกอบการพิจารณาเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำปี
- (8) ในกรณีลาป่วยและไม่ได้นอนพักที่ห้องพยาบาลของบริษัทฯ พนักงานสามารถลาได้ตามจำนวนที่ป่วยจริง
- (9) กรณีที่พนักงานใช้สิทธิลาป่วยในระหว่างปีครบ 30 วันทำงาน แต่ยังรักษาหรือไม่หายขาดจากอาการป่วย บริษัทฯ จะอนุมัติให้ลาป่วยได้โดยไม่ได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน ซึ่งพนักงานต้องนำหนังสือรับรองจากแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือสถานพยาบาลของรัฐบาลมาแสดงประกอบการอนุมัติ
- (10) บริษัทฯ อาจพิจารณาส่งพนักงานที่ลาป่วยมากผิดปกติ เพื่อให้แพทย์ตรวจสุขภาพเป็นกรณีพิเศษได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- (11) พนักงานที่ใช้สิทธิลาป่วยเกินกว่า 30 วันทำงาน บริษัทฯ สงวนสิทธิจะพิจารณาเป็นกรณีในการเลิกจ้างพนักงานผู้นั้น
- (12) ให้พนักงานจัดส่งใบลาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบเพื่อบันทึกประวัติ
- (13) วันลาเพื่อคลอดบุตรไม่ถือเป็นวันลาป่วยและพนักงานที่ป่วยระหว่างการลาประเภทอื่นๆ ไม่สามารถใช้สิทธิลาป่วยในระหว่างการลานั้นได้
- (14) พนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการลา บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการขาดงาน หรือการละทิ้งหน้าที่ และอาจจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

40.4*²การลาเพื่อคลอดบุตร

- (1) พนักงาน ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 98 วัน โดยนับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย และมีสิทธิได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 98 วัน
- (2) พนักงาน ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ ให้มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรก่อนคลอดได้ ทั้งนี้ บุตรต้องมีชีวิตอยู่หลังคลอด

- (3) กรณีพนักงาน ลูกจ้าง ลาเพื่อไปตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร บริษัทฯ ให้ถือเป็นการลาคลอดบุตรด้วย
- (4) การใช้สิทธิลาเพื่อคลอดบุตร หรือลาไปตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร ให้พนักงาน ลูกจ้าง แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งประกอบการลาด้วย
- (5) กรณีพนักงาน ลูกจ้างมีครรภ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์หากบุตรเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์ หรือเสียชีวิตภายหลังจากคลอดแล้ว บริษัทฯ อนุญาตให้พนักงาน ลูกจ้าง ลาป่วยและได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 30 วันโดยรวมวันหยุดด้วย มิให้ถือว่าเป็นวันลาป่วยตามข้อ 40.3 (1)

40.5 การลาเพื่อทำหมัน

พนักงาน ลูกจ้าง มีสิทธิลาเพื่อทำหมันได้ตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกำหนดและออกใบรับรอง โดยได้รับค่าจ้างในวันลา

พนักงานที่จะลาเพื่อทำหมัน จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เมื่อได้รับอนุมัติจึงจะลาได้

เมื่อกลับเข้าทำงานในวันแรก พนักงานจะต้องยื่นหนังสือรับรองแพทย์ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการลา

40.6 การลาเพื่อฝึกอบรม

พนักงาน มีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้ความสามารถได้แต่ไม่ได้รับค่าจ้าง โดยบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลาไว้ดังนี้

- (1) ต้องเป็นการฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือเป็นการฝึกอบรมหรือพัฒนาเกี่ยวกับ ทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ทั้งนี้ การฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้ดังกล่าว ต้องมีโครงการ หรือหลักสูตร และมีกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนและชัดเจน

- (2) การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัด หรืออนุญาตให้จัดขึ้น

- (3) การใช้สิทธิลาตาม (1) หรือ (2) พนักงานต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปก่อนจึงจะลาได้ โดยพนักงานต้องขออนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันลาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะไม่อนุญาตให้พนักงานลาตาม (1) หรือ (2) ก็ได้ ถ้าหากในปีที่ลานั้นพนักงานลามาแล้ว 3 ครั้ง หรือ เกินกว่า 30 วัน หรือการลาอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

40.7 การลาเพื่อเกณฑ์ทหาร/เพื่อรับราชการทหาร

- (1) เมื่อพนักงานต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร(ทหารเกณฑ์) ให้นำหมายนัดให้ไปรับราชการทหารตามผลัด ประกอบใบลาขออนุญาตลาตามสายบังคับบัญชา และหากพนักงานผู้นั้นยังไม่ลาออกจากพนักงาน บริษัทฯ จะยังคงสภาพเป็น

พนักงานของผู้นั้นไว้ตลอดระยะเวลาการลา โดยไม่ได้รับค่าจ้าง เมื่อพนักงานปลดทหารกองประจำการแล้ว ให้ทำหนังสือขอลกลับเข้าทำงานพร้อมกับหลักฐานการปลด ยื่นขอลกลับเข้าทำงานต่อผู้บังคับบัญชาภายในกำหนด 15 วันนับจากวันที่ปลด เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติให้กลับเข้าทำงานกับบริษัท ต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาขอลกลับเข้าทำงาน บริษัทจะพิจารณาจากตำแหน่งงานที่ว่าง และความเหมาะสม หากพนักงานไม่ยื่นภายในกำหนด บริษัทถือว่าพนักงานผู้นั้นไม่ประสงค์จะกลับเข้าทำงานและลาออกจากการเป็นพนักงาน

- (2) เมื่อพนักงาน ลูกจ้าง ถูกเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพร้อมพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้นำเอกสารเรียกกำลังพลประกอบใบขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา ซึ่งพนักงานลูกจ้างมีสิทธิลาและได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงานตามจำนวนวันที่ไปรับราชการทหารในการเรียกกำลังพล แต่ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน

40.8 ลาเพื่ออุปสมบท

พนักงานชายมีสิทธิลาเพื่ออุปสมบทในศาสนาพุทธได้ไม่เกิน 30 วันรวมวันหยุด และได้รับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ปฏิบัติงานมาแล้วติดต่อกันครบ 3 ปี และยังมีได้อุปสมบทในพุทธศาสนา
- (2) ต้องขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยใช้หลักฐานจากวัดที่อนุญาตหรือรับเข้าทำการอุปสมบทมาแสดงประกอบใบลา
- (3) เมื่อครบกำหนดการอุปสมบทแล้ว ให้นำหลักฐานการลาสิกขาบทมาแสดงประกอบใบลาภายใน 7 วันนับจากวันลาสิกขาบท
- (4) กรณีที่มีความประสงค์จะลาอุปสมบทมากกว่า 30 วันอาจได้รับการอนุญาตให้ลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างในระยะเวลาที่ลาเกิน 30 วัน

40.9 ลาเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์

พนักงานมีสิทธิลาเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ตามหลักศาสนาอิสลามได้ไม่เกิน 30 วันรวมวันหยุด และได้รับค่าจ้าง ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ปฏิบัติงานมาแล้วติดต่อกันครบ 3 ปี และยังมีได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
- (2) ต้องขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยใช้หลักฐานการเตรียมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มาแสดงประกอบใบลา
- (3) เมื่อเดินทางกลับจากการประกอบพิธี ให้นำหลักฐานแสดงการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มาแสดงประกอบใบลาภายใน 7 วันนับที่เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา
- (4) กรณีที่มีความประสงค์จะลาเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์มากกว่า 30 วันอาจได้รับการอนุญาตให้ลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างในระยะเวลาที่ลาเกิน 30 วัน

40.10*¹การลาเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนเพศ

- (1) บริษัทกำหนดให้พนักงานซึ่งมีความประสงค์จะผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเพศของตน มีสิทธิลา เพื่อผ่าตัดเปลี่ยนเพศได้ไม่เกิน 30 วัน โดยได้รับค่าจ้าง
- (2) กรณีที่พนักงานใช้สิทธิลาเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนเพศครบ 30 วัน แต่ยังคงพักฟื้นให้หายเป็นปกติ บริษัทอาจจะอนุมัติให้ลาต่อเนื่องได้โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ทั้งนี้ พนักงานต้องนำหนังสือรับรองจากแพทย์มาแสดงประกอบการอนุมัติ

ข้อ 41 บริษัทกำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุญาตให้พนักงาน ลูกจ้าง ใช้สิทธิลาแต่ละประเภทตามอำนาจอนุมัติที่ระบุไว้ท้ายข้อบังคับนี้

หมวดที่ 8

วินัยและโทษทางวินัย

บริษัทกำหนดเรื่องวินัยและโทษทางวินัยในหมวดที่ 8 นี้ เพื่อให้การทำงานของพนักงานทุกคนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ขัดต่อกฎหมาย และเป็นแนวทางให้กับผู้บังคับบัญชาในการพิจารณา ส่งเสริม แก้ไข หรือปรับปรุงความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับพนักงานเกี่ยวกับวินัย

ข้อ 42 พนักงาน ลูกจ้าง ต้องรักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยซึ่งกำหนดไว้ในหมวดที่ 8 นี้ หรือประกาศ ระเบียบที่บริษัทกำหนดเป็นวินัยพนักงาน ให้ถือว่าพนักงาน ลูกจ้างผู้นั้น กระทำผิดวินัยบริษัท จะต้องได้รับโทษตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 8 นี้

ข้อ 43 พนักงาน ลูกจ้าง ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ากระทำผิดวินัยบริษัท จะต้องถูกลงโทษทางวินัย โดยบริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ 6 สถาน ดังนี้

- (1) ตักเตือนด้วยวาจา โดยบันทึกในประวัติพนักงาน
- (2) ตักเตือนเป็นหนังสือ
- (3) ลดค่าจ้าง เนื่องจากกระทำผิดวินัย
- (4) พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
- (5) งดขึ้นเงินเดือนประจำปี หรืองดจ่ายเงินโบนัสประจำปี
- (6) เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย

ในการลงโทษวินัยพนักงานตามวรรคหนึ่ง สามารถลงโทษทางวินัยสถานใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการลงโทษ และสามารถลงโทษได้มากกว่า 1 สถาน โดยพิจารณาจากลักษณะการกระทำ ความผิด ความหนักเบาของการกระทำความผิด และผลที่เกิดจากการกระทำผิด

ข้อ 44 พนักงาน ลูกจ้าง ต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยดังต่อไปนี้

- (1) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอันชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัทฯ
- (2) ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผน คำสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติ ไม่ว่าจะออกโดยหน่วยงานใดของบริษัทฯโดยเคร่งครัด
- (3) *⁴ต้องประพฤติตนเป็นคนดีอยู่ในระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคม ไม่ประพฤติชั่ว หรือกระทำการหรือร่วมกระทำการอันเป็นการผิดกฎหมายบ้านเมืองทั้งในและนอกบริษัทฯ รวมถึง ไม่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในส่วนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร และต้องปกป้องไว้ซึ่งสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- (4) ต้องรักษาความลับของบริษัทฯโดยเคร่งครัด ไม่เปิดเผยให้บุคคลใดๆล่วงรู้ถึงความลับของบริษัทฯ
- (5) ต้องไม่นำส่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลอื่นๆ ให้กับบุคคลใดๆ ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ
- (6) ต้องไม่ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร
- (7) ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เต็มความสามารถด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาทเลินเล่อ ขยันหมั่นเพียร และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯเป็นสำคัญ รวมถึงหากมีเวลาให้ช่วยผู้ร่วมงานอื่นปฏิบัติงานด้วย
- (8) ต้องแต่งเครื่องแบบตามที่บริษัทฯกำหนดมาทำงานให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
- (9) ต้องรับผิดชอบดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับใช้ปฏิบัติงานให้สะอาดอยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ และต้องระมัดระวังเก็บรักษาให้อยู่ในที่ปลอดภัยด้วย รวมทั้งต้องระมัดระวังรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนต้องรับผิดชอบดูแลสถานที่ทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ หากพบความชำรุดบกพร่องต้องแก้ไข หรือรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- (10) ต้องเก็บเอกสารหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในที่เก็บให้เรียบร้อย ทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จสิ้น
- (11) ห้ามนำเอกสาร เครื่องมือเครื่องใช้ หรือทรัพย์สินต่างๆของบริษัทฯ ออกนอกบริเวณบริษัทฯ และห้ามนำทรัพย์สินของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้กระทำแทน
- (12) ห้ามส่งเสียงอึกทักเป็นเหตุให้รบกวนเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นในบริเวณบริษัทฯ
- (13) ต้องมีความโอปอ้อมอารีต่อหมู่คณะ สมานสามัคคีระหว่างกัน ตลอดจนต้องประพฤติตนเป็นผู้อยู่ในศีลธรรมอันดี
- (14) ห้ามดื่มสุราในเวลาปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานในสภาพมึนเมา เว้นแต่ในโอกาสที่บริษัทฯ หรือหน่วยงานจัดให้มีการสังสรรค์โดยอยู่ในการกำกับดูแลความเรียบร้อยของหัวหน้างาน และต้องได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้กระทำแทน

- (15) ห้ามเสพยาเสพติดให้โทษในเวลาปฏิบัติงานหรือมีสารเสพติดในร่างกายขณะปฏิบัติงาน
- (16) ในกรณีบริษัทหรือหน่วยงานภายนอกตรวจพบว่า พนักงาน ลูกจ้าง มีสารเสพติดในร่างกาย พนักงาน ลูกจ้าง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามที่บริษัทกำหนด
- (17) ต้องไม่ประพฤติตนเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือกระทำความผิดที่เป็นที่รังเกียจของสังคม
- (18) ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในบริเวณบริษัท
- (19) ห้ามเล่นการพนัน หรือสิ่งอื่นใดที่เข้าทำนองการพนันทุกชนิดในบริเวณบริษัท
- (20) ห้ามนอนหลับในระหว่างทำงาน
- (21) ห้ามนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในบริเวณบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
- (22) ห้ามขีดเขียนข้อความอันมีลักษณะดูถูก ส่อเสียด เหยียดหยาม หรือสบประมาท บริษัทหรือพนักงาน หรือลูกจ้าง ลงบนวัตถุใดๆ หรือเป็นข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์
- (23) ต้องสูบบุหรี่ในพื้นที่ซึ่งบริษัทกำหนดให้เป็นพื้นที่สูบบุหรี่
- (24) ห้ามพนักงาน ลูกจ้างปิดประกาศใดๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ตลอดจนห้ามทำลายต่อเติม หรือแก้ไขข้อความประกาศ คำสั่ง บันทึกรูปที่ปิดบนที่ปิดประกาศของบริษัท
- (25) ต้องปฏิบัติตามระเบียบประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย โดยเคร่งครัด
- (26) ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดโดยเคร่งครัด
- (27) ห้ามมิให้พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใดซึ่งมีสามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออยู่กินฉันสามีภรรยา กับบุคคลใดอยู่แล้ว ไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นอีก
- (28) ห้ามมิให้พนักงาน ลูกจ้าง กระทำการใดๆ อันมีลักษณะก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศ ต่อผู้ได้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน
- (29) ห้ามทะเลาะวิวาทในระหว่างปฏิบัติงาน หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ หรือกรณีไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ ไม่ว่าจะจัดขึ้นภายในหรือภายนอกบริษัทฯ หรือกรณีอยู่บนยานพาหนะที่บริษัทฯ ใช้งานรับส่งเพื่อปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การทะเลาะวิวาทดังกล่าวจะเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจหรือไม่ก็ตาม
- (30) ต้องแสดงกิริยาอาการด้วยความสุภาพเรียบร้อยต่อเพื่อนร่วมงาน หรือ ผู้ได้บังคับบัญชา หรือ ผู้บังคับบัญชา และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา
- (31) ห้ามยุยงส่งเสริม หรือสนับสนุนให้เกิดการทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายในหมู่พนักงานกันเอง หรือกับบุคคลภายนอก ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
- (32) ห้ามมิให้พนักงาน ลูกจ้าง ให้บุคคลภายนอก หรือพนักงาน ลูกจ้าง กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่า อัตราที่กฎหมายกำหนด(อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 15 ต่อปี)
- (33) ห้ามพนักงาน ลูกจ้าง ตั้งวงแชร์โดยมีพนักงาน ลูกจ้าง เป็นลูกวงแชร์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
- (34) *¹ต้องปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ได้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ข้อ 45 การลงโทษวินัยด้วยการเลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย จะกระทำได้เมื่อพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังต่อไปนี้

- (1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริษัทฯ
- (2) จงใจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย
- (3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
- (4) ผ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และบริษัทฯ ได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีร้ายแรงไม่จำเป็นต้องตักเตือน
- (5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- (6) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (7) ใช้อำนาจหน้าที่โดยตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่น
- (8) ปลอมแปลงเอกสารสำคัญของบริษัทฯ
- (9) ใช้เอกสารซึ่งได้มาโดยมิชอบเพื่อติดต่อกับบริษัทฯ
- (10) รับสินจ้างรางวัลจากผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการใดอันเป็นการกระทำให้บริษัทฯ เสียหาย หรือเสียประโยชน์
- (11) ปกปิดหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา หรือบริษัทฯ เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย หรือเสียประโยชน์
- (12) เปิดเผยข้อมูลลับต่อพนักงาน ลูกจ้าง ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือต่อบุคคลภายนอก
- (13) เปิดกิจการค้าขายแข่งขันกับบริษัทฯ หรือช่วยค้าขายให้ผู้อื่นที่มีกิจการอย่างเดียวกับบริษัทฯ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
- (14) จำหน่ายหรือรู้เห็นเป็นใจในการจำหน่าย สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด
- (15) ประทุษร้ายต่อผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงานในระหว่างปฏิบัติงาน หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ หรือกรณีไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ ไม่ว่าจะจัดขึ้นภายในหรือภายนอกบริษัทฯ หรือขณะอยู่ในยานพาหนะที่บริษัทฯ ใช้รับส่งเพื่อปฏิบัติงาน หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ
- (16) แสดงท่าที กิริยาวาจา หรือข้อความอันไม่ให้เกิดติดต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียการปกครอง
- (17) พกพาอาวุธเข้ามาในบริเวณบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย หรือได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (18) ยุยงก่อความไม่สงบในหมู่พนักงาน ลูกจ้าง จนเป็นเหตุให้เกิดการแตกความสามัคคี
- (19) ประพฤติตนไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือการวางตัวในสังคมภายนอก ทั้งนี้การวิเคราะห์ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (20) ถูกจำคุกในระหว่างการพิจารณาคดี และไม่สามารถประกันตัวได้ภายใน 7 วัน

- (21) พนักงาน ลูกจ้าง ถูกดำเนินคดีในความผิดอาญาอันเกี่ยวกับลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้น ทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ และศาลพิพากษาคดีว่าได้กระทำความผิดจริง ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกหรือไม่ก็ตาม
- (22) พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งมีสามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายหรืออยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส แล้วไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับพนักงาน ลูกจ้าง บุคคลอื่นอีก จนเป็นเหตุให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือภาพลักษณ์
- (23) พนักงาน ลูกจ้าง เจตนากระทำการล่วงเกิน หรือคุกคามทางเพศต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน
- (24) พนักงาน ลูกจ้างผู้ใดกระทำความผิดอาญาในเวลาหรือนอกเวลาปฏิบัติงาน ทั้งในหรือนอกสถานที่ทำงาน รวมทั้งบนรถรับส่ง , หอพัก ถือเป็นการผิดทางวินัย
- (25) พนักงาน ลูกจ้างต้องไม่กระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับชีวิตทั้งใน และนอกเวลาทำงาน
- (26) พนักงาน ลูกจ้างจะต้องไม่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
- (27) พนักงาน ลูกจ้างต้องไม่กระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับร่างกาย หรือเสรีภาพในบริเวณบริษัท เว้นแต่กรณีที่ป้องกันตนเองหรือทรัพย์สินของนายจ้าง
- (28) พนักงาน ลูกจ้างต้องไม่นำหรือพกพาอาวุธใด ๆ เข้ามาในบริเวณบริษัท เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ต้องพกอาวุธ
- (29)⁴พนักงาน ลูกจ้าง ถูกดำเนินคดีในความผิดอาญาอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง แห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา และศาลพิพากษาคดีว่าได้กระทำความผิดจริง ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 46 พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใดสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้พนักงาน ลูกจ้าง กระทำความผิดระเบียบวินัยหรือหน้าที่ ถือว่าพนักงาน ลูกจ้าง ผู้นั้นกระทำความผิดระเบียบวินัยหรือหน้าที่นั้นด้วย

ข้อ 47 พนักงาน ลูกจ้าง เมื่อรู้ว่าพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใดกระทำความผิดระเบียบวินัย หรือหน้าที่แล้ว จะต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันทีที่สามารถจะทำได้ หากปกปิดไม่รายงาน ถือว่าพนักงาน ลูกจ้าง ผู้นั้นกระทำความผิดระเบียบวินัยหรือหน้าที่ด้วย

ข้อ 48 กรณีพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย และต้องทำการสอบสวน ถ้าผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นถัดไปเห็นว่าหากให้พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นั้นยังปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ระหว่างการสอบสวนจะเป็นการเสียหายแก่งานที่รับผิดชอบได้ ก็ให้มีอำนาจสั่งพักงานเป็นหนังสือ โดยระบุความผิด และกำหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกิน 7 วัน และต้องแจ้งให้พนักงาน ลูกจ้างซึ่งถูกพักงานทราบก่อนการพักงาน

ในระหว่างพักงานตามวรรคหนึ่ง บริษัทฯจ่ายเงินให้กับพนักงาน ลูกจ้างในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างในวันทำงานที่พนักงาน ลูกจ้าง ได้รับอยู่ก่อนถูกสั่งพักงาน

ภายหลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่าพนักงาน ลูกจ้าง ไม่มีความผิด บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างให้อีกจนเต็มจำนวนย้อนหลังตั้งแต่วันที่ถูกละทิ้งพักงานจนถึงวันกลับเข้าทำงานพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี

- ข้อ 49 คำสั่งลงโทษต้องทำเป็นหนังสือแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกลงโทษกระทำความผิดวินัยในกรณีใด ข้อใด ลงโทษทางวินัยสถานใด และลงชื่อผู้ลงโทษไว้ด้วย
- ข้อ 50 บริษัทากำหนดให้ผู้มีอำนาจลงโทษทางวินัยพนักงาน ลูกจ้าง ตามอำนาจที่ระบุไว้ท้ายข้อบังคับนี้
- ข้อ 51 การลงโทษทางวินัย ผู้มีอำนาจลงโทษต้องพิจารณาการกระทำความผิดวินัยให้อย่างรอบคอบถี่ถ้วน และกำหนดโทษให้เหมาะสมกับการกระทำความผิด และยุติธรรม
- ข้อ 52 พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใดถูกผู้ลงโทษทางวินัย ถ้าเห็นว่าตนมิได้รับความเป็นธรรม ให้มีสิทธิอุทธรณ์การลงโทษทางวินัยได้ตามขั้นตอนที่บริษัทากำหนดไว้ ทั้งนี้ หากปรากฏว่าการอุทธรณ์ เป็นการอุทธรณ์เท็จให้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดวินัยร้ายแรง
- การอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ถูกลงโทษเท่านั้นที่มีสิทธิอุทธรณ์ได้ และจะมอบหมายให้บุคคลอื่นอุทธรณ์แทนก็ได้
- การอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการลงโทษตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการไว้แล้ว
- ข้อ 53 การอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย ให้ผู้ถูกลงโทษ ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาในลำดับถัดขึ้นไปจากผู้ลงโทษตามสายบังคับบัญชา โดยต้องยื่นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกลงโทษทราบคำสั่งลงโทษทางวินัย คำอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถูกลงโทษ โดยระบุโทษทางวินัย ที่ได้รับ และเหตุผลที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
- กรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้สั่งลงโทษ ให้เป็นถือเป็นที่สุด
- ข้อ 54 เมื่อผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกลงโทษทางวินัยได้รับหนังสืออุทธรณ์แล้วตามข้อ 53 ให้ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์และมีสั่งภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์
- ในกรณีที่ไม่สามารถพิจารณาและมีคำสั่งอุทธรณ์ได้ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยขออนุมัติขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 5 วัน และไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องระบุเหตุที่ต้องขยายระยะเวลาด้วย
- ข้อ 55 ในกรณีที่คำสั่งอุทธรณ์ตามข้อ 54 กำหนดให้ลงโทษตามเดิมหรือสถานเบากว่า ผู้ถูกลงโทษ จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่คำสั่งอุทธรณ์กำหนดให้ลงโทษหนักขึ้น หรือลงโทษสถานอื่นเพิ่มเติม ผู้ถูกลงโทษ มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาในลำดับถัดไปของผู้พิจารณา และมีคำสั่งอุทธรณ์ตามลำดับภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง ทั้งนี้ คำสั่งอุทธรณ์ขั้นนี้ให้เป็นที่สุด
- ข้อ 56 ในกรณีที่พนักงานทำผิดวินัย บริษัทา จะมีคำสั่งพักงานระหว่างสอบสวนเป็นหนังสือโดยระบุความผิด และกำหนดระยะเวลาพักงานเพื่อสอบสวนได้ไม่เกินเจ็ดวัน โดยจะแจ้งให้พนักงานทราบก่อนพักงานในระหว่างการพักงาน บริษัทา จะจ่ายเงินให้แก่พนักงานตามอัตราที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของค่าจ้างในวันทำงานเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น แล้วปรากฏว่าพนักงานไม่มีความผิด บริษัทา จะจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างในวันทำงานนับแต่วันที่พนักงานถูกสั่งพักงานพร้อมด้วยดอกเบี๋ยร้อยละสิบห้าต่อปี

- ข้อ 57 พนักงานที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทกำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- ข้อ 58 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ เพื่อความเหมาะสม ตามสภาพของสถานการณ์ภายนอก
- ข้อ 59 ผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการลงโทษทางวินัย คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาแต่ละแผนกเป็นผู้ลงโทษ หรือ บุคคลที่ได้รับการมอบหมาย

หมวดที่ 9

การร้องทุกข์

การร้องทุกข์ คือ กระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และลดปัญหาในการทำงานร่วมกัน ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน ลูกจ้าง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการทำงาน ซึ่งในการร้องทุกข์ บริษัทฯ กำหนดกระบวนการไว้ในข้อบังคับนี้

ข้อ 60 เมื่อพนักงาน ลูกจ้าง ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการทำงาน เช่น สภาพการทำงาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา ถูกกลั่นแกล้ง การสั่งงาน การมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานหรือผลประโยชน์อื่นใด เป็นต้น พนักงาน ลูกจ้าง สามารถร้องทุกข์ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (1) พนักงาน ลูกจ้าง ต้องร้องทุกข์ ด้วยตนเอง จะร้องทุกข์แทน พนักงาน ลูกจ้างคนอื่นไม่ได้ หรือจะมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้เช่นกัน
- (2) การร้องทุกข์ ต้องทำเป็นหนังสือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - (2.1) วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์
 - (2.2) รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
 - (2.3) สิ่ง que ผู้ร้องทุกข์ต้องการได้รับการแก้ไข
 - (2.4) ลายมือชื่อและตำแหน่งของผู้ร้องทุกข์
- (3) ให้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา กรณีไม่สามารถยื่นตามสายการบังคับบัญชาได้ ให้ยื่นต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ข้อ 61 เมื่อผู้มีอำนาจพิจารณาได้รับหนังสือร้องทุกข์จากพนักงาน ลูกจ้าง ตามข้อ 62 แล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการสอบสวนและรวบรวมข้อเท็จจริง และพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือเหตุที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของผู้ร้องทุกข์ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์

- (2) เมื่อพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อน หรือเหตุที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของผู้ร้องทุกข์ เสร็จแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว
- ข้อ 62 กรณีผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจแนวทางการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อน หรือเหตุที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ผู้ร้องทุกข์ อุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือผู้พิจารณาในลำดับถัดไปจนถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งคำวินิจฉัยของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ถือเป็นที่สุด ผู้ร้องทุกข์จะร้องทุกข์ในเรื่องเดียวกันอีกไม่ได้
- ข้อ 63 กรณีพนักงาน ลูกจ้าง เจตนาร้องทุกข์อันเป็นเท็จ เพื่อกลั่นแกล้ง ใส่ร้าย หรือทำให้ผู้อื่น หรือบริษัท ได้รับความเสียหาย ถือว่า พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นั้นมีความผิดทางวินัยร้ายแรง

หมวดที่ 10

การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน การจ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ

- ข้อ 64 พนักงาน ลูกจ้าง จะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) เกษียณอายุ
 - (4) เลิกจ้าง
- ข้อ 65 พนักงาน ลูกจ้าง ประสงค์จะลาออกจากการเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ของบริษัทย่อมกระทำได้ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- (1) ทำหนังสือขอลาออกตามที่บริษัทกำหนด และยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง
 - (2) เมื่อผู้บังคับบัญชาที่ได้รับหนังสือลาออกของพนักงาน ลูกจ้าง ให้เสนอไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติตามที่บริษัทกำหนดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - (3) เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติให้ลาออกแล้ว ให้พนักงาน ลูกจ้าง ดำเนินการส่งมอบงานที่ได้รับผิดชอบ พร้อมกับคืนทรัพย์สินของบริษัทให้กับผู้บังคับบัญชาให้เสร็จสิ้น
- กรณีพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ขอลาออก ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยและอยู่ระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาโทษทางวินัย ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีสิทธิระงับการลาออกไว้ก่อน เพื่อรอผลการพิจารณาโทษทางวินัยก็ได้ แต่หากการพิจารณาโทษทางวินัยสิ้นสุดแล้ว และผู้ขอลาออกไม่ถูกลงโทษถึงขั้นเลิกจ้าง ผู้มีอำนาจอนุมัติจะระงับการลาออกต่อไปไม่ได้
- ข้อ 66 บริษัทกำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติให้พนักงาน ลูกจ้างลาออกได้ไว้ดังนี้

ตำแหน่ง	ตำแหน่งพนักงาน ลูกจ้าง ลาออก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ทุกตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(CFO)	ผู้จัดการฝ่ายลงไป

ตำแหน่ง	ตำแหน่งพนักงาน ลูกจ้าง ลาออก
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	ผู้จัดการแผนกลงไป
ผู้อำนวยการ ผู้จัดการฝ่าย	หัวหน้าหน่วยลงไป
ผู้จัดการแผนก หัวหน้าหน่วย	พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่

ข้อ 67³ บริษัทากำหนดให้พนักงาน ลูกจ้าง เกษียณเมื่ออายุครบ 60 ปี โดยให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ลูกจ้าง เมื่อสิ้นปีปฏิทิน (31 ธันวาคม) ในปีที่พนักงาน ลูกจ้างมีอายุครบ 60 ปี

กรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า พนักงาน ลูกจ้างคนใด ซึ่งเกษียณอายุตามวรรคหนึ่งยังมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ บริษัทอาจจะขยายระยะเวลาเกษียณออกไปคราวละไม่เกิน 1 ปี

กรณีพนักงาน ลูกจ้าง มีความประสงค์จะขอเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือกรณีไม่ประสงค์จะขยายระยะเวลาเกษียณตามวรรคสองอีกต่อไป ให้พนักงาน ลูกจ้าง ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเกษียณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชา โดยพนักงาน ลูกจ้าง จะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน เมื่อครบกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอหนังสือขอเกษียณอายุ

ข้อ 68 บริษัทจะเลิกจ้างพนักงาน ลูกจ้าง ในเงื่อนไขดังนี้

- (1) พนักงาน ลูกจ้าง หย่อนความสามารถด้วยเหตุใดๆ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การงานของตนได้
- (2) พนักงาน ลูกจ้าง เจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้โดยสม่ำเสมอ แต่ไม่ถึงกับทุพพลภาพ ถ้าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาแล้วเห็นควรให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
- (3) เป็นผู้มึนเมาทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน เป็นโรคอันตรายร้ายแรง
- (4) ยุบเลิกตำแหน่ง หรือ หน่วยงาน
- (5) ขาดคุณสมบัติในการเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ตามข้อบังคับ ระเบียบของบริษัทฯ
- (6) การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น
- (7) เลิกจ้างเนื่องจากกระทำผิดวินัยร้ายแรง

ในกรณีเลิกจ้างตาม (1) - (5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

ข้อ 69 บริษัทากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยแก่พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งถูกเลิกจ้างและมีอายุงานครบ 120 วันขึ้นไป หรือเกษียณตามข้อ 68 ดังนี้

ระยะเวลาการทำงาน	จำนวนค่าชดเชย
ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี	จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี	จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน
ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี	จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน
ทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี	จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน
ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป	จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป	จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน

ข้อ 70 เลิกจ้างพนักงาน ลูกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ลาออกงานเองโดยสมัครใจ
- (2) การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น
- (3) เลิกจ้างเนื่องจากกระทำผิดวินัยร้ายแรง

ข้อ 71 กรณีบริษัทต้องเลิกจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง เพราะเหตุที่บริษัท ต้องปรับปรุงหน่วยงานกระบวนการผลิต การจำหน่าย หรือการบริการเนื่องจากนำเครื่องจักรมาใช้ หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจำนวนพนักงาน ลูกจ้าง บริษัทจะแจ้งให้พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งจะต้องถูกเลิกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง และบริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ในกรณีบริษัทมิได้แจ้งให้พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งจะถูกเลิกจ้างทราบล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วัน นอกจากพนักงาน ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยตามข้อ 69 แล้ว บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน

กรณีที่มีการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามวรรคสองแล้วให้ถือว่าบริษัทได้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย

ข้อ 72 กรณีบริษัทเลิกจ้างพนักงาน ลูกจ้าง ตามข้อ 71 และพนักงาน ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างทำงานติดต่อกันเกิน 6 ปีขึ้นไป บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยตามข้อ 69 ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วัน ต่อการทำงานครบ 1 ปี แต่ค่าชดเชยตามข้อนี้รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย 360 วัน

การคำนวณค่าชดเชยพิเศษกรณีระยะเวลาทำงานไม่ครบ 1 ปี ถ้าเศษของระยะเวลาทำงานมากกว่า 180 วัน ให้นับเป็นการทำงานครบ 1 ปี

ข้อ 73 กรณีบริษัทฯ ประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งแห่งใดไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือย้ายไปยังสถานที่อื่นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะปิดประกาศให้พนักงาน ลูกจ้างทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ซึ่งพนักงาน ลูกจ้าง สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน และปิดประกาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันย้ายสถานประกอบการ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะระบุข้อมูลพนักงาน ลูกจ้างที่จะต้องย้ายไปยังสถานที่ใด และวันที่ย้าย

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ประกาศให้พนักงาน ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน

ข้อ 74 กรณีพนักงาน ลูกจ้าง คนใดซึ่งต้องย้ายไปทำงานยังสถานประกอบกิจการสถานที่ใหม่ ตามข้อ 73 วรรคหนึ่ง เห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบต่อดำรงชีวิตตามปกติของพนักงาน ลูกจ้าง หรือครอบครัว และพนักงาน ลูกจ้าง ไม่ประสงค์จะไปทำงานยังสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทำเป็นหนังสือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศ หรือนับแต่วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ปิดประกาศตามข้อ 73 วรรคหนึ่ง และให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยตามข้อ 69

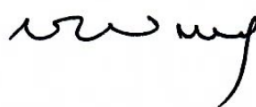
ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของพนักงาน ลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะย้ายไปสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ตามวรรคหนึ่ง บริษัทฯ จะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงาน ลูกจ้าง

บทเฉพาะกาล

ข้อ 75 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจออกระเบียบหรือคำสั่ง หรือประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติใดๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และตามที่กฎหมายกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564

พลตรี



(พิชิต รัตกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

*1 ข้อบังคับบริษัทฯ แก้ไขครั้งที่ 1/2565

*2 ข้อบังคับบริษัทฯ แก้ไขครั้งที่ 2/2565

*3 ข้อบังคับบริษัทฯ แก้ไขครั้งที่ 3/2566

*4 ข้อบังคับบริษัทฯ แก้ไขครั้งที่ 4/2567

ตารางผู้มีอำนาจอนุญาตให้พนักงานใช้สิทธิลาแต่ละประเภท

ผู้อนุญาต ประเภทการลา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	COO CFO SVP	VP AVP ผู้อำนวยการ ผู้จัดการฝ่าย	ผู้จัดการแผนก	หัวหน้าหน่วย
1.ลาไปภายนอกสถานที่ทำงาน	ตามข้อบังคับ	ตามข้อบังคับ	ตามข้อบังคับ	ตามข้อบังคับ	ตามข้อบังคับ
2.ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น	ไม่จำกัด	ไม่เกิน 15 วัน	ไม่เกิน 7 วัน	ไม่เกิน 6 วัน	ไม่เกิน 3 วัน
3.ลาป่วย	ไม่จำกัด	ไม่จำกัด	ไม่เกิน 60 วัน	ไม่เกิน 30 วัน	ไม่เกิน 3 วัน
4.ลาเพื่อคลอดบุตร/ลาเพื่อตรวจครรภ์	ไม่จำกัด	ไม่จำกัด	ไม่เกิน 98 วัน	ไม่เกิน 98 วัน	เฉพาะลาเพื่อตรวจ ครรภ์ไม่เกินครั้งละ 3 วันติดต่อกัน
5.ลาเพื่อทำหมัน	ไม่จำกัด	ไม่จำกัด	ตามใบรับรองแพทย์	ตามใบรับรองแพทย์	ตามใบรับรองแพทย์
6.ลาเพื่อฝึกอบรม	ไม่จำกัด	ไม่จำกัด	ไม่เกิน 3 ครั้ง /ไม่เกิน 30 วัน ต่อปี	-	-
7.ลาเพื่อเกณฑ์ทหาร/ เพื่อรับราชการทหาร	ระยะเวลาตามหมายเรียก	ระยะเวลาตามหมายเรียก	ระยะเวลาตามหมายเรียก	-	-
8.ลาเพื่ออุปสมบท	ไม่จำกัด	ไม่จำกัด	ไม่เกิน 30 วัน	-	-
9.ลาเพื่อประกอบพิธีฮัจย์	ไม่จำกัด	ไม่จำกัด	ไม่เกิน 30 วัน	-	-

ตารางผู้มีอำนาจลงโทษทางวินัยพนักงาน

ผู้มีอำนาจลงโทษ	ระดับ	ผู้กระทำผิดวินัย	พักงาน (วัน)	ลดค่าจ้าง		ตักเตือนเป็นหนังสือ	ตักเตือนด้วยวาจา โดยบันทึกใน ประวัติพนักงาน
				กำหนดเวลา	ไม่เกิน(ร้อยละ)		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	8	ทุกตำแหน่ง	ไม่จำกัด	ไม่จำกัด	ไม่จำกัด	มีอำนาจ	มีอำนาจ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)	7	ระดับ SVP ลงไป	ไม่จำกัด	ไม่เกิน 3 เดือน	20	มีอำนาจ	มีอำนาจ
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส (SVP)	6	ผู้อำนวยการลงไป	45	ไม่เกิน 3 เดือน	15	มีอำนาจ	มีอำนาจ
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (VP) ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (AVP)	6	ผู้จัดการฝ่ายลงไป	30	ไม่เกิน 2 เดือน	10	มีอำนาจ	มีอำนาจ
ผู้อำนวยการ	5	ผู้จัดการแผนกลงไป	15	ไม่เกิน 1 เดือน	10	มีอำนาจ	มีอำนาจ
ผู้จัดการฝ่าย	4	หัวหน้าหน่วยลงไป	10	ไม่เกิน 1 เดือน	10	มีอำนาจ	มีอำนาจ
ผู้จัดการแผนก	3	เจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน	10	ไม่เกิน 1 เดือน	10	มีอำนาจ	มีอำนาจ
หัวหน้าหน่วย	2	เจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน	10	ไม่เกิน 1 เดือน	10	มีอำนาจ	มีอำนาจ

ผู้มีอำนาจลงโทษ	ระดับ	เลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย (ทุกกรณี)	เลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย (กรณีขาดงานติดต่อกันเกิน กว่า 3 วัน)	เลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย (กรณีตามนโยบายยาเสพติด)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	8	ทุกตำแหน่ง	ทุกตำแหน่ง	ทุกตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)	7	ผู้จัดการฝ่ายลงไป	ผู้อำนวยการลงไป	ผู้อำนวยการลงไป
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส (SVP)	6	ผู้จัดการแผนกลงไป	ผู้จัดการฝ่ายลงไป	ผู้จัดการฝ่ายลงไป
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (VP) ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (AVP)	6	ผู้จัดการแผนกลงไป	ผู้จัดการฝ่ายลงไป	ผู้จัดการฝ่ายลงไป
ผู้อำนวยการ	5	หัวหน้าหน่วยลงไป	ผู้จัดการแผนกลงไป	ผู้จัดการแผนกลงไป
ผู้จัดการฝ่าย	4	หัวหน้าหน่วยลงไป	ผู้จัดการแผนกลงไป	ผู้จัดการแผนกลงไป
ผู้จัดการแผนก	3	-	หัวหน้าหน่วยลงไป	หัวหน้าหน่วยลงไป
หัวหน้าหน่วย	2	-	เจ้าหน้าที่ หรือ พนักงาน	-